

N. 14808/2022 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE NONA MINORI CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Fulvia De Luca	Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte	Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna	Giudice Relatore

Riunitosi in camera di consiglio in data 12.10.2023 a seguito di

RICORSO

EX ART 337 QUINQUES C.C.

**PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO
DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO**

Promosso da

Parte_1, (C.F. C.F._1), residente in Milano, Via Vallarsa n. 26, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuela Sironi e Alessandro Brambilla Pisoni presso il cui studio, sito in Milano, Via Rondoni n. 11/9, ha eletto domicilio telematico

RICORRENTE

Nei confronti di

Controparte_1 (C.F. C.F._2 nato a Milano il 18.06.1971 e residente ad Arese (MI) alla via Valera 31/U, rappresentato e difeso dall'Avv. Leda Conti presso il cui studio in Milano Piazza Grandi n.11 ha eletto domicilio telematico

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che

Parte_1 e *Controparte_2* sono genitori non coniugati di *Persona_1* nato il 25.04.2007 e *Persona_2* nata il 29.08.2009

- la relazione tra le parti è da oltre dieci anni connotata da significativa conflittualità che coinvolge, travolgendolo, l'equilibrio psico fisico dei minori;

-da ultimo con decreto pronunciato in data 28.04.2021 questo Tribunale ha disposto l'affido all'ente dei minori, il collocamento prevalente dei minori presso e con la mamma e ha regolamentato le frequentazioni padre/figli a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al martedì mattina al rientro a scuola, incaricando i SS del Comune di Milano della presa in carico del nucleo familiare con attenta attività di monitoraggio, anche con periodiche valutazioni psicodiagnostiche, della condizione di benessere psicofisico dei minori e della qualità della relazione intrattenuta dagli stessi con ciascun genitore, e prosecuzione/attivazione degli interventi di sostegno alla genitorialità, di tipo psicologico, psicopedagogico e/o psicoterapico, nonché di carattere educativo in contesto materno e paterno, funzionali all'interesse preminente dei minori medesima ed al recupero delle competenze genitoriali delle parti, nonché alla riduzione della conflittualità tra le parti, con individuazione di canali di comunicazione che consentano loro di effettivamente esercitare la bigenitorialità;

- il decreto, appellato dall'odierna ricorrente, è stato confermato dalla Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 12.10.2022;

-con ricorso depositato presso questo Tribunale *Parte_1*, dopo aver allegato il rifiuto, in specie di *Per_1*, di frequentare l'abitazione paterna, ha chiesto a questo Tribunale, a parziale modifica del decreto 28.04.2021, di disporre il collocamento esclusivo dei minori presso la mamma e di regolamentare le frequentazioni con il papà nella maniera ritenuta più opportuna nell'interesse dei minori

-costituitosi in giudizio *Controparte_2* ha negato quanto dedotto dalla controparte, allegando una situazione di pregiudizio nel nucleo familiare materno, di fatto descritto come alienante, ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma delle statuizioni attualmente vigenti tra le parti;

-con decreto del 22.05.2023 pubblicato in data 23.05.2023 il Collegio ha nominato in favore dei due minore un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Alessandra Fornesi e ha richiesto ai SS dell'Ente affidatario una relazione conoscitiva sul nucleo e sui minori

-la relazione è stata depositata in data 1.06.2023: dalla stessa è emerso innanzitutto il permanere di una forte conflittualità tra i genitori nella quale i minori sono e restano fortemente invischiati, circostanza che ha indotto i SS ad indicare la necessità di attivare un supporto psicologico in favore degli stessi; in secondo luogo una problematica relativa alle frequentazioni dei minori con il padre, in specie risalente al novembre dell'anno precedente e in via di superamento, essenzialmente connessa alla delicata questione afferente l'audizione in qualità di persona offesa di **Per_1** nel procedimento penale pendente nei confronti dell'attuale marito della ricorrente (assolto in primo grado con sentenza n.12281/2023 della V sezione penale del Tribunale di Milano) a seguito di una denuncia sporta in data 25.05.2019 dall'odierno convenuto a seguito di lividi riscontrati sul corpo del minore che lo stesso avrebbe riferito ad una condotta del sig. **Pt_2**; a seguito di tale episodio infatti l'odierno resistente si sarebbe determinato a trattenere i minori presso di sé permettendo alla madre di vederli solo alla presenza di una terza persona fino a che il Tribunale di Milano adito dalla **Pt_1**, nell'ambito del procedimento conclusosi con il già citato decreto 28.04.2021 ha ripristinato la relazione madre/figli all'esito di CTU a firma del Dott. **Per_3** oltre a ciò la relazione padre/figli sarebbe stata messa a dura prova dal rifiuto inizialmente opposto dal padre all'iscrizione di **Per_2** per le scuole superiori presso l'istituto **Org_1** di Milano, già frequentato da **Per_4**

[...] la relazione il Collegio ha disposto l'ascolto dei due minori, avvenuto all'udienza del 06.09.2023 avanti il Giudice relatore delegato Dott.ssa Valentina Maderna. Nel corso di tale udienza il curatore speciale ha rappresentato che i genitori si sono accordati per far intraprendere ai ragazzi il supporto indicato dai SS, che è iniziato a luglio. Tutte le parti hanno evidenziato un miglioramento della relazione padre/figli esprimendo la volontà di fare un passo indietro e di cercare una soluzione condivisa nell'interesse dei minori. Si è quindi proceduto all'ascolto: **Per_1** e **Per_2** hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte

-con specifico riferimento alla questione della regolamentazione delle frequentazioni con il papà, mentre **Per_2** si è sostanzialmente dichiarata d'accordo a proseguire con la regolamentazione in essere; **Per_1**, mosso anche da un autentico spirito di indipendenza connesso alla crescita, ha reiteratamente rivendicato la possibilità di scegliere, di organizzarsi direttamente con il papà, tradendo tuttavia un'interpretazione in chiave autoritaria della "libertà di organizzarsi" come libertà di imporre la propria disponibilità anche all'ultimo momento con poco riguardo per l'altro, per le sue aspettative e i suoi impegni. A ciò si aggiunga la difficoltà del minore a riconoscere il ruolo genitoriale, tendendo a porsi su un piano paritario. Preme tuttavia sottolineare come il ragazzo, portato a riflettere su questo aspetto dal Giudice, ha mostrato di rendersi conto della necessità che in una relazione di qualsiasi natura le esigenze di entrambe le parti devono essere tenute in egual considerazione

-all'esito dell'udienza la causa è stata rinviata per acquisire le conclusioni delle parti, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 21.09.2023

-tutte le parti hanno chiesto la conferma dell'affido dei minori all'ente e del collocamento prevalente presso e con la mamma; quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figli, mentre il resistente ha chiesto la conferma delle statuizioni vigenti, la ricorrente ha reiterato la richiesta che il Tribunale le regolamenti nel modo maggiormente rispondente all'interesse dei minori e tenuto conto della volontà dagli stessi manifestata; il curatore speciale ha chiesto la conferma delle statuizioni vigenti quanto a **Per_5** e quanto ad **Per_1** la regolamentazione degli incontri con il papà a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì oltre ad un giorno infra settimanale da determinarsi privi accordi assunti direttamente tra il papà ed **Per_1**

-con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 25.09.2023 la causa è stata rimessa al collegio, che si è riunito per la decisione nella camera di consiglio del 12.10.2023

ritenuto

-che deve certamente essere confermato, come peraltro richiesto da tutte le parti, l'affido di **Per_1** e **Per_2** al Comune di Milano atteso che non si è verificata negli anni alcuna modificazione positiva nella relazione genitoriale: entrambe le parti permangono incapaci di focalizzarsi sui reali bisogni, anche emotivi, dei figli e di preservarli dal conflitto, nel quale al contrario continuano ad essere fortemente invischiati. L'ente affidatario pertanto, nella limitazione dei genitori, eserciterà la responsabilità genitoriale nei termini dettagliati in dispositivo.

In considerazione dell'età dei minori si ritiene di contenere la limitazione nella durata di anni 2 decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento, al termine dei quali i genitori saranno reintegrati nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, salvo che l'Ente affidatario, he a ciò deve essere espressamente delegato, non segnali al Tribunale per i Minorenni di Milano la necessità – avuto esclusivo riguardo all'interesse dei minori – di proseguire nella limitazione di entrambi ovvero di uno solo di essi;

-che i SS dell'Ente affidatario devono essere espressamente incaricati di:

1. attivare un percorso di supporto psicologico per i minori ovvero di monitorare l'andamento di quello autonomamente avviato nel loro interesse dai genitori con un professionista privato;
2. attivare in favore delle parti un significativo supporto alla genitorialità individuale e di coppia;
3. regolamentare le frequentazioni padre/figlio secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti al di loro interesse, valutato il benessere psico fisico di **Per_1** e **Per_2** anche per il tramite di un lavoro di rete con i professionisti incaricati del loro supporto psicologico, fermo restando che allo stato **Per_2** continuerà frequentare il papà a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina mentre **Per_1**, tenuto conto della necessità di contemperare le legittime aspirazioni di autonomia connesse alla crescita del ragazzo e l'esigenza di impedire che lo stesso sviluppi un "io tirannico", frequenterà il papà a fine settimana alternati (possibilmente gli stessi della sorella) dal venerdì all'uscita da scuola al

lunedì mattina oltre un giorno alla settimana che il minore concorderà direttamente con il padre. Resta inteso che i SS dell'ente affidatario hanno espressa delega ad intervenire, modificandolo, sul calendario delle frequentazioni così come indicato, sentiti i ragazzi, i genitori e i professionisti che si occupano del supporto psicologico di *Per_2* ed *Per_1*

4. proseguire con uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, segnalando senza ritardo alla procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni eventuale situazione di grave pregiudizio per i minori.

-che le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti, devono essere integralmente compensate

PQM

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nel procedimento per la modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio di cui al decreto del Tribunale di Milano 28.04.2021 confermato dalla Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 12.10.2022 pendente tra *Parte_1* e *Controparte_3* disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:

1.conferma l'affido al Comune di Milano dei figli minori *Per_1* e *Persona_2* per il periodo di anni due a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in punto frequentazione paterna, salute, istruzione, educazione e pratiche amministrative come di seguito dettagliato:

In punto salute, il genitore collocatario prevalente, nel caso di specie la madre, previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:

- a. Visite presso il pediatra di base;
- b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
- c. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
- d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal *Organizzazione_2* ;
- e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica
- f. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;

In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.

In relazione alle scelte in materia di salute relative a:

- a. vaccinazioni facoltative
- b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;

- c. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
- d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario *Org_2* ma effettuati privatamente;

L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori.

In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.

In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.

In punto istruzione ed educazione dei minori, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:

- a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
- b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
- c. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- d. deleghe al ritiro da scuola pubblica da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia;
- e. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.

In relazione alle scelte relative ai seguenti punti:

- a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
- b. corsi di recupero e lezioni private;
- c. corsi di lingue;
- d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del/della minorenni e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze;
- e. attività educative/ricreative diverse;
- f. viaggi studio in Italia e all'estero;
- g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;

L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori.

In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.

In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.

In punto pratiche amministrative, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:

- a. richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;

In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.

In relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'Ente affidatario, valutato l'interesse dei minori, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa.

In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, provvederà al compimento degli atti, anche con firma disgiunta.

In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.

2.incarica i SS dell'Ente affidatario regolamentare le frequentazioni padre/figlio secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti al di loro interesse, valutato il benessere psico fisico di **Per_1** e **Per_2** anche per il tramite di un lavoro di rete con i professionisti incaricati del loro supporto psicologico, fermo restando che allo stato **Per_2** continuerà frequentare il papà a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina mentre **Per_1** frequenterà il papà a fine settimana alternati (possibilmente gli stessi della sorella) dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina oltre un giorno alla settimana che il minore concorderà direttamente con il padre, con espressa delega ad intervenire, modificandolo, sul calendario delle frequentazioni così come indicato, sentiti i ragazzi, i genitori e i professionisti che si occupano del supporto psicologico di **Per_2** ed **Per_1**

3.incarica i SS dell'Ente affidatario di:

- attivare un percorso di supporto psicologico per i minori ovvero di monitorare l'andamento di quello autonomamente avviato nel loro interesse dai genitori con un professionista privato;

- attivare in favore delle parti un significativo supporto alla genitorialità individuale e di coppia;

4.dispone che i SS del Comune di Milano proseguano con uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, segnalando senza ritardo alla procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni eventuale situazione di grave pregiudizio per i minori. Resta inteso che i SS dell'ente affidatario hanno espressa delega ad intervenire, modificandolo, sul calendario delle

frequenzazioni così come indicato, sentiti i ragazzi, i genitori e i professionisti che si occupano del supporto psicologico di *Per_2* ed *Per_1*

5.conferma nel resto le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano 28.04.2021 confermato dalla Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 12.10.2022

6.spese di lite compensate

Decreto immediatamente esecutivo

Si comunichi alle parti e ai SS del Comune di Milano

Milano, 12.10.2023

Il Giudice Rel. Est
dott.ssa Valentina Maderna

Il Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca